CRM IMPLANTACIÓN

OTORGANDO SÚPER PODERES A LOS EJECUTIVOS DE LDA



Propuesta económica de Capgemini

linea directa | Capgemini

Índice

01 Introducción

02 Presupuesto detallado según formato indicado

03 Propuesta de penalizaciones por incumplimiento de los plazos comprometidos por parte del proveedor

04 Plazo de validez de la oferta y otras consideraciones

Introducción

Estimados/as señores/as,

En Capgemini tenemos el honor de presentarles la propuesta que adjuntamos, elaborada con el máximo rigor y basada en un análisis exhaustivo de las alternativas que mejor se ajustan a las necesidades estratégicas de Línea Directa.

Agradecemos profundamente la confianza depositada en nosotros para acompañarlos en este proceso previo a la implantación del CRM. Nuestra relación de colaboración consolidada nos permite comprender con claridad los retos que este tipo de iniciativas representan en organizaciones de su dimensión y madurez.

Este servicio nace para reforzar al equipo de TI en un momento clave, aportando capacidad, experiencia y una visión especializada para facilitar una toma de decisiones informada y alineada con los objetivos del proyecto. Nuestro rol será actuar como un socio experto, cercano y fiable, complementando al equipo interno y asegurando una evolución consistente y ordenada.

Hemos reunido para ello un elenco de profesionales de primer nivel, con numerosas “horas de vuelo” y una amplia trayectoria en servicios de esta envergadura para grandes clientes nacionales e internacionales. Su pericia técnica y experiencia sectorial, combinadas con el soporte global y las mejores prácticas de Capgemini, constituyen una garantía de excelencia y solidez.

No solo buscamos aportar un valor diferencial: queremos ir un paso más allá ofreciéndoles un modelo de servicio vivo y evolutivo, construido sobre un verdadero Partnership. Nuestro compromiso con la calidad y el éxito de este proyecto es absoluto, y representa una apuesta directa de Capgemini por trabajar conjuntamente con Línea Directa y alcanzar metas compartidas.

Estamos plenamente preparados para acompañarlos en este journey estratégico. Creemos firmemente en el potencial de este proyecto, en el valor transformador que puede aportar a Línea Directa y en la capacidad conjunta de impulsar un resultado excepcional.

Para Capgemini, esta no es solo una propuesta: es el inicio de una alianza sólida, ambiciosa y orientada al éxito.

Atentamente,



Mario Aguilar
VP Banking & Insurance

2. Presupuesto detallado

Solución SALESFORCE

01 Inception ..... 244.287 €

02 Implantación Salesforce ..... 4.338.622 €

Total ..... 4.582.909€

- Importes sin impuestos incluidos
- Duración: la fase Inception tiene una duración estimada de 3 meses y la fase implantación tiene una duración estimada de 21 meses.
- Facturación: El importe se facturará conforme a los hitos indicados en la tabla.
  Condiciones de Pago: 60 días fecha factura.
- Otras consideraciones:
  • Los costes de desplazamiento, dietas, movilidad y alojamientos en el caso de que así lo requiriese el cliente, están incluidos en el precio.
- Los costes derivados de necesidades de dispositivos, hardware, software que no haya sido indicado explícitamente dentro de la propuesta están excluidos y deberán aprobarse y facturarse por separado en caso de ser solicitados.
- se deja expresa constancia de que el precio correspondiente a la fase de Inception tiene carácter vinculante, mientras que el precio de la fase de Implantación incluido en la presente Oferta será de carácter no vinculante hasta que se verifiquen y cumplan íntegramente todas las asunciones y condiciones establecidas por Capgemini en la Oferta técnica y económica.

			Importes €	
			Inception	Implantación
Inception	Hito 1	Kick off	48.857 €	
	Hito 2	Fin Sprint 1	48.857 €	
	Hito 3	Fin Sprint 2	48.857 €	
	Hito 4	Fin Sprint 3	48.857 €	
	Hito 5	Fin Sprint 4 y Cierre	48.857 €	

Impantación	Hito 1	Kick off		564.021 €
	Hito 2	Fin Sprint 1		112.804 €
	Hito 3	Fin Sprint 2		112.804 €
	Hito 4	Fin Sprint 3		112.804 €
	Hito 5	Fin Sprint 4		112.804 €
	Hito 6	Fin Sprint 5		112.804 €
	Hito 7	Fin Sprint 6		112.804 €
	Hito 8	Fin Sprint 7		112.804 €
	Hito 9	Fin Sprint 8		112.804 €
	Hito 10	Fin Sprint 9		112.804 €
	Hito 11	Fin Sprint 10		112.804 €
	Hito 12	Fin Sprint 11		112.804 €
	Hito 13	Fin Sprint 12		112.804 €
	Hito 14	Fin Sprint 13		112.804 €
	Hito 15	Fin Sprint 14		112.804 €
	Hito 16	Fin Sprint 15		112.804 €
	Hito 17	Fin Sprint 16		112.804 €
	Hito 18	Fin Sprint 17		112.804 €
	Hito 19	Fin Sprint 18		112.804 €
	Hito 20	Fin Sprint 19		112.804 €
	Hito 21	Fin Sprint 20		112.804 €
	Hito 22	Fin Sprint 21		112.804 €
	Hito 23	Fin Sprint 22		112.804 €
	Hito 24	Fin Sprint 23		112.804 €
	Hito 25	Fin Sprint 24		112.804 €
	Hito 26	Fin Sprint 25		112.804 €
	Hito 27	Fin Sprint 26		112.804 €
	Hito 28	Fin Sprint 27		112.804 €
	Hito 29	Fin Sprint 28		112.804 €
	Hito 30	Fin Sprint 29		112.804 €
	Hito 31	Fin Sprint 30		112.804 €
	Hito 32	Fin Sprint 31		112.804 €
	Hito 33	HC1		112.804 €
	Hito 34	HC2		112.804 €
	Hito 35	Fin de garantía		51.630 €

2. Presupuesto detallado

Solución DYNAMICS

01 Inception ..... 236.454 €

02 Implantación Salesforce ..... 4.196.443 €

Total ..... 4.196.442,67 €

- Importes sin impuestos incluidos
- Duración: la fase Inception tiene una duración estimada de 3 meses y la fase implantación tiene una duración estimada de 21 meses.
- Facturación: El importe se facturará conforme a los hitos indicados en la tabla.
  Condiciones de Pago: 60 días fecha factura.
- Otras consideraciones:
  • Los costes de desplazamiento, dietas, movilidad y alojamientos en el caso de que así lo requiriese el cliente, están incluidos en el precio.
- Los costes derivados de necesidades de dispositivos, hardware, software que no haya sido indicado explícitamente dentro de la propuesta están excluidos y deberán aprobarse y facturarse por separado en caso de ser solicitados.
- se deja expresa constancia de que el precio correspondiente a la fase de Inception tiene carácter vinculante, mientras que el precio de la fase de Implantación incluido en la presente Oferta será de carácter no vinculante hasta que se verifiquen y cumplan íntegramente todas las asunciones y condiciones establecidas por Capgemini en la Oferta técnica y económica.

			Importes €	
			Inception	Implantación
Inception	Hito 1	Kick off	47.291 €	
	Hito 2	Fin Sprint 1	47.291 €	
	Hito 3	Fin Sprint 2	47.291 €	
	Hito 4	Fin Sprint 3	47.291 €	
	Hito 5	Fin Sprint 4 y Cierre	47.291 €	

Impantación	Hito 1	Kick off		545.538 €
	Hito 2	Fin Sprint 1		109.108 €
	Hito 3	Fin Sprint 2		109.108 €
	Hito 4	Fin Sprint 3		109.108 €
	Hito 5	Fin Sprint 4		109.108 €
	Hito 6	Fin Sprint 5		109.108 €
	Hito 7	Fin Sprint 6		109.108 €
	Hito 8	Fin Sprint 7		109.108 €
	Hito 9	Fin Sprint 8		109.108 €
	Hito 10	Fin Sprint 9		109.108 €
	Hito 11	Fin Sprint 10		109.108 €
	Hito 12	Fin Sprint 11		109.108 €
	Hito 13	Fin Sprint 12		109.108 €
	Hito 14	Fin Sprint 13		109.108 €
	Hito 15	Fin Sprint 14		109.108 €
	Hito 16	Fin Sprint 15		109.108 €
	Hito 17	Fin Sprint 16		109.108 €
	Hito 18	Fin Sprint 17		109.108 €
	Hito 19	Fin Sprint 18		109.108 €
	Hito 20	Fin Sprint 19		109.108 €
	Hito 21	Fin Sprint 20		109.108 €
	Hito 22	Fin Sprint 21		109.108 €
	Hito 23	Fin Sprint 22		109.108 €
	Hito 24	Fin Sprint 23		109.108 €
	Hito 25	Fin Sprint 24		109.108 €
	Hito 26	Fin Sprint 25		109.108 €
	Hito 27	Fin Sprint 26		109.108 €
	Hito 28	Fin Sprint 27		109.108 €
	Hito 29	Fin Sprint 28		109.108 €
	Hito 30	Fin Sprint 29		109.108 €
	Hito 31	Fin Sprint 30		109.108 €
	Hito 32	Fin Sprint 31		109.108 €
	Hito 33	HC1		109.108 €
	Hito 34	HC2		109.108 €
	Hito 35	Fin de garantía		49.938 €

3. Propuesta de penalizaciones por incumplimiento de los plazos comprometidos por parte del proveedor

Los ANS que se han valorado en esta Oferta son **ANS de Calidad y ANS de demora**. El contenido de los ANS se pactará por las Partes la inicio de los Servicios. Solo resultarán de aplicación aquellas penalizaciones referidas a los ANS indicados expresamente en la Oferta, siempre y cuando la causa que dé origen a las mismas sea imputable única y exclusivamente a Capgemini. En todo caso, las penalizaciones pactadas tendrán la consideración de cláusula penal conforme a lo previsto en el Código Civil.Las penalizaciones acumuladas por todos los conceptos aplicables no podrán superar, en ningún caso, el límite máximo del cinco por ciento (5%) de la facturación de cada hito (o mensual en caso de facturación mensual)hasta un máximo del cinco por ciento (5%) de la facturación anual.

Con carácter previo a la imposición de cualquier penalización, se informará a Capgemini para que pueda manifestar su conformidad o discrepancia. Asimismo, no se aplicarán penalizaciones durante los periodos de transición, transferencia de conocimiento, estabilización o devolución del servicio.

Se establece un plazo de caducidad de tres (3) meses desde la ocurrencia del evento que origine la penalización para poder exigir su aplicación. Cuando las penalizaciones se pacten en función de plazos, estos se computarán necesariamente dentro del horario pactado para la ejecución de los trabajos o servicios y en el lugar de prestación de los mismos.

Un mismo hecho no podrá ser objeto de penalización por más de un ANS; si ello ocurriera, LÍNEA DIRECTA podrá optar por aquella penalización cuyo importe fuera superior, dentro de los límites establecidos anteriormente.

En caso de penalizaciones por demora, estas resultarán exclusivamente aplicables en caso de retrasos en la entrega del último hito de proyecto.

4. Plazo de validez de la oferta y otras consideraciones

"Capgemini España, S.L." (en adelante, **"Capgemini"**) está conforme, con carácter general, con los términos y condiciones del documento de petición de oferta (**"RFP"**) emitido por el Cliente (en adelante, el "**Cliente**") al que se da respuesta mediante la presente propuesta (en adelante la **"Oferta"** o la **"Propuesta"**), sin perjuicio de las alternativas o salvedades planteadas por Capgemini en ésta, incluidas las establecidas en las presentes en el CONTRATO adjunto a la RFP y en las presentes Condiciones Particulares.

Capgemini y el Cliente podrán ser denominados, de aquí en adelante, individualmente como la "**Parte**" o conjuntamente como las "**Partes**".

Sin perjuicio de lo anterior, la Oferta está sujeta a la premisa de que Capgemini y sus recursos, incluidos sus subcontratistas y/o proveedores, según el caso, no se vean afectados por ningún acontecimiento material adverso que sucediera con posterioridad a la emisión de la Oferta o durante la ejecución de los servicios incluidos en el alcance de ésta (en adelante, los "**Servicios**").

El precio y condiciones establecidos en esta Oferta se han determinado en atención al **CONTRATO adjunto a la RFP** con las modificaciones que incluye Capgemini a las siguientes **CONDICIONES PARTICULARES**, que forman parte integrante e inseparable de la misma:

1.Validez de la Oferta: El periodo de validez de esta Oferta es de 120 días a contar desde su fecha de presentación al Cliente. En caso de adjudicación, las Partes se comprometen a negociar de buena fe los términos y condiciones de ejecución de los Servicios en un documento contractual (el "**Contrato**"). Mientras no se proceda a la firma del Contrato, Capgemini no estará vinculada ni obligada a iniciar la ejecución de los Servicios. No obstante, las Partes podrán, en el caso en el que Capgemini resultare adjudicataria, decidir de mutuo acuerdo el inicio de la prestación de los Servicios antes de la firma de tal Contrato. En este caso, la Propuesta de Capgemini, y sus anexos, incluidas las presentes Condiciones Generales, así como cualquier otra condición que las partes pudieran acordar expresamente y por escrito, serán considerados como el único contrato válido y vinculante para las Partes. La firma de esta Propuesta o la formalización del inicio de la ejecución de los Servicios de cualquier otra forma, reemplazan cualquier comunicación oral o escrita intercambiada por el Cliente y Capgemini con anterioridad en relación con el objeto de la misma. No serán de aplicación cualesquiera términos y condiciones incorporados unilateralmente por el Cliente en un Pedido emitido para la ejecución de los Servicios incluidos en la Propuesta, o incorporados en cualquier otro documento no aceptado expresamente mediante su firma por parte de un apoderado de Capgemini. En caso de discrepancia entre lo establecido en la Propuesta de Capgemini y las presentes Condiciones Generales, prevalecerá lo establecido en la Propuesta de Capgemini.

2. Alcance: Los Servicios incluidos en el objeto de la presente Oferta se consideran únicos e indivisibles y son los que expresamente se describen en la misma, por lo que no se entienden, por tanto, incluidas, **(i)** las tareas o actividades no descritas expresamente en la Oferta (en especial aquellos servicios relacionados con el asesoramiento jurídico, fiscal y/o contable o en materia de protección de datos de carácter personal) ni **(ii)** el suministro de elementos o bienes no indicados. En caso de adjudicación parcial de la misma, Capgemini estará facultada a desistir de la Oferta o modificar cualquier aspecto de la misma, incluido el precio, equipo de trabajo, modalidad de prestación etc…

Cualquier tipo de modificación que afecte a los Servicios contratados ("**Cambio**") deberá acordarse entre las Partes con anterioridad a la ejecución de los servicios objeto del Cambio mediante el siguiente procedimiento ("**Gestión de Cambios**") cuya finalidad es identificar, documentar, seguir y consensuar el Cambio que se realice para precisar el alcance del mismo y estimar su impacto en la planificación y en los costes de los Servicios: 1º.- se realizará una descripción del Cambio; 2º.- Evaluación del impacto, determinando la carga de trabajo y tiempo adicionales que conllevará ejecutar el Cambio y el impacto en la planificación del proyecto acordada y el coste que supondrá. 3º.- Aceptación del Cambio: las Partes suscribirán una hoja de Gestión de Cambios en la que se reflejarán todas aquellas modificaciones sobre las condiciones contractuales inicialmente pactadas que sean necesarias para la ejecución del Cambio (de manera enunciativa, pero no limitativa: el alcance del cambio requerido, el plazo en el que deberá materializarse y las potenciales alteraciones del calendario fijado, las cantidades adicionales a satisfacerse a Capgemini y los plazos y forma de pago de dichas cantidades, etc..). Una vez suscrita la referida hoja de Gestión de Cambios, Capgemini procederá a la ejecución del Cambio bajo las condiciones acordadas. Capgemini no quedará obligada por ningún Cambio requerido por la otra Parte, hasta que dicho Cambio haya sido validado por escrito en una hoja de Gestión de Cambio. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de que Capgemini proceda a realizar un determinado Cambio solicitado por el Cliente sin que se haya seguido el citado procedimiento de Gestión de Cambios, **(i)** el precio correspondiente será igualmente facturado por parte de Capgemini teniendo en cuenta las jornadas incurridas y las tarifas vigentes en Capgemini para la tipología de servicios objeto del Cambio (salvo en el caso de que en la Oferta existan tarifas aplicables a los Servicios incluidos en el alcance del Cambio) y deberá ser abonado por parte del Cliente, **(ii)** se aplicarán a los Servicios todas las modificaciones contractuales necesarias para la ejecución de dicho Cambio.

3. Colaboración: La colaboración del Cliente es fundamental para la correcta ejecución de los Servicios, constituyendo ésta una obligación sustancial. Capgemini no será en ningún caso responsable de los retrasos, cumplimientos defectuosos o incumplimientos en la prestación de los Servicios cuando los mismos se debieran al incumplimiento por parte del Cliente de dicha obligación de colaboración. Sin perjuicio de la facultad de resolución de Capgemini, en el caso de falta de la preceptiva colaboración por parte del Cliente, Capgemini queda facultada para instar la suspensión del Contrato en cualquier momento en caso de que el Cliente no subsane su falta de colaboración en el plazo de cinco (5) días hábiles desde la notificación de ésta por parte de Capgemini. Sin ánimo exhaustivo, son obligaciones intrínsecas a la obligación de colaboración del Cliente: **(i)**.- facilitar, a su cargo y dentro de un plazo razonable, las instalaciones, infraestructuras, servicios de comunicaciones, o servicios cloud necesarios, en su caso, para la correcta ejecución de los Servicios; **(ii)**.- participar en las reuniones que fije Capgemini y definir los requerimientos de usuarios, autorizaciones, aprobaciones y actas necesarias para la ejecución de los Servicios en los plazos acordados; **(iii)**.- velar por la seguridad del contenido de sus sistemas de información, incluyendo sus datos, archivos y programas, contando con procedimientos adecuados de copias de seguridad, de verificación o control de seguridad y de control para la detección de virus en los sistemas y equipos del servicio y realizar, a su propio criterio, las copias de seguridad con la periodicidad necesaria, sin que Capgemini sea responsable de una posible pérdida de datos; **(iv)**.- facilitar a su propio cargo y dentro de un plazo razonable, toda la información, documentos y/o materiales que requiera Capgemini para la correcta prestación de los Servicios, debiendo los mismos ser veraces, precisos y no engañosos en cualquier aspecto, de manera que Capgemini no sea responsable por la pérdida, daño o deficiencia en los Servicios derivada de cualquier información y/o materiales inexactos, incompletos o de otro modo defectuosos que el Cliente haya suministrado; **(v)**.- contar con un sistema informático con funcionamiento correcto y adecuado para la prestación de los Servicios y en particular, mantener informado a Capgemini de cualquier modificación en sus instalaciones, sistemas, entorno o tecnología que pudiera afectar a la prestación de los Servicios y/o suponer la necesidad de realizar un Cambio; **(vi)**.- tan pronto como tenga conocimiento de ello, comunicar la existencia de cualquier cambio regulatorio que pueda afectar a su actividad y, en consecuencia, tener impacto, repercusión o requiera una modificación de los servicios prestados por Capgemini mediante el procedimiento de Gestión de Cambio; **(vii)**.- si para la correcta ejecución de los Servicios se requiere un proceso de transición, asegurar que el anterior proveedor preste su máxima cooperación a Capgemini para que ésta pueda ejecutarlos Servicios adecuadamente **(viii).-** pago puntual de los Servicios ejecutados por Capgemini de conformidad con lo establecido en esta Propuesta.

4. Plazo de validez de la oferta y otras consideraciones

Cualquier impacto en los Servicios derivado de un incumplimiento por parte del Cliente de sus obligaciones, incluidas, a título enunciativo y no limitativo las presentes obligaciones de colaboración, facultará a Capgemini de manera automática ejercer, sin perjuicio de cualquier otra acción que pudiera llevar a cabo, las Acciones por Incumplimiento del Cliente detalladas en el apartado "Ejecución de los Servicios". **Colaboración:** La colaboración del Cliente es fundamental para la correcta ejecución de los Servicios, constituyendo ésta una obligación sustancial. Capgemini no será en ningún caso responsable de los retrasos, cumplimientos defectuosos o incumplimientos en la prestación de los Servicios cuando los mismos se debieran al incumplimiento por parte del Cliente de dicha obligación de colaboración. Sin perjuicio de la facultad de resolución de Capgemini, en el caso de falta de la preceptiva colaboración por parte del Cliente, Capgemini queda facultada para instar la suspensión del Contrato en cualquier momento en caso de que el Cliente no subsane su falta de colaboración en el plazo de cinco (5) días hábiles desde la notificación de ésta por parte de Capgemini. Sin ánimo exhaustivo, son obligaciones intrínsecas a la obligación de colaboración del Cliente: **(i)**.- facilitar, a su cargo y dentro de un plazo razonable, las instalaciones, infraestructuras, servicios de comunicaciones, o servicios cloud necesarios, en su caso, para la correcta ejecución de los Servicios; **(ii)**.- participar en las reuniones que fije Capgemini y definir los requerimientos de usuarios, autorizaciones, aprobaciones y actas necesarias para la ejecución de los Servicios en los plazos acordados; **(iii)**.- velar por la seguridad del contenido de sus sistemas de información, incluyendo sus datos, archivos y programas, contando con procedimientos adecuados de copias de seguridad, de verificación o control de seguridad y de control para la detección de virus en los sistemas y equipos del servicio y realizar, a su propio criterio, las copias de seguridad con la periodicidad necesaria, sin que Capgemini sea responsable de una posible pérdida de datos; **(iv)**.- facilitar a su propio cargo y dentro de un plazo razonable, toda la información, documentos y/o materiales que requiera Capgemini para la correcta prestación de los Servicios, debiendo los mismos ser veraces, precisos y no engañosos en cualquier aspecto, de manera que Capgemini no sea responsable por la pérdida, daño o deficiencia en los Servicios derivada de cualquier información y/o materiales inexactos, incompletos o de otro modo defectuosos que el Cliente haya suministrado; **(v)**.- contar con un sistema informático con funcionamiento correcto y adecuado para la prestación de los Servicios y en particular, mantener informado a Capgemini de cualquier modificación en sus instalaciones, sistemas, entorno o tecnología que pudiera afectar a la prestación de los Servicios y/o suponer la necesidad de realizar un Cambio; **(vi)**.- tan pronto como tenga conocimiento de ello, comunicar la existencia de cualquier cambio regulatorio que pueda afectar a su actividad y, en consecuencia, tener impacto, repercusión o requiera una modificación de los servicios prestados por Capgemini mediante el procedimiento de Gestión de Cambio ; **(vii)**.- si para la correcta ejecución de los Servicios se requiere un proceso de transición, asegurar que el anterior proveedor preste su máxima cooperación a Capgemini para que ésta pueda ejecutarlos Servicios adecuadamente **(viii).-** pago puntual de los Servicios ejecutados por Capgemini de conformidad con lo establecido en esta Propuesta.

Cualquier impacto en los Servicios derivado de un incumplimiento por parte del Cliente de sus obligaciones, incluidas, a título enunciativo y no limitativo las presentes obligaciones de colaboración, facultará a Capgemini de manera automática ejercer, sin perjuicio de cualquier otra acción que pudiera llevar a cabo, las Acciones por Incumplimiento del Cliente detalladas en el apartado "Ejecución de los Servicios".

4. Ejecución de los Servicios: Dado el tipo de Servicios que constituyen el objeto de la presente Propuesta, el Cliente se compromete a facilitar a Capgemini, con anterioridad al inicio de su ejecución, o en cualquier otro momento requerido por Capgemini, las autorizaciones, permisos y licencias referentes al software, programas de ordenador o entornos proporcionados por el Cliente, así como de los equipos, hardware y comunicaciones correspondientes que se requieran para la correcta ejecución de los Servicios y que dichos elementos (hardware y software) se encuentren correctamente instalados y parametrizados para la adecuada prestación de los Servicios. En caso de falta de disponibilidad de dichos elementos, Capgemini quedará facultada de manera automática para **(i).-** suspender la ejecución de los Servicios en el punto en que se encuentren hasta que dicho retraso sea subsanado, extendiéndose en tal caso, de manera automática y proporcional, el plazo acordado por las Partes para la prestación de los Servicios. Dicha suspensión no impedirá a Capgemini ejercer igualmente su derecho de resolución del Contrato una vez superado el plazo de subsanación establecido en el apartado "Resolución" de las presentes Condiciones General, que en ningún caso se interrumpirá por el mero ejercicio del presente derecho de suspensión **(ii).-** ajustar de manera equitativa y proporcional el precio (teniendo en cuenta a estos efectos los extra-costes o cualquier otro daño sufrido por Capgemini debido al incumplimiento del Cliente), el calendario de ejecución y cualquier otra condición relevante de la ejecución de los Servicios, así como a **(iii)** facturar y pasar al cobro los Servicios ejecutados hasta el momento de la suspensión, incluso aunque no se haya producido el hito facturable correspondiente y **(iv)** reclamar los posibles daños o costes soportados por Capgemini como consecuencia de dicha suspensión (en adelante, las "**Acciones por Incumplimiento del Cliente**")

Los Servicios objeto de la presente Oferta se prestarán por personal cualificado de conformidad con el nivel de calidad y cualificación acordados y conforme a las disposiciones aplicables al arrendamiento de servicios del artículo 1.544 y concordantes del Código Civil. Por su parte, el Cliente deberá responsabilizarse de la identificación e interpretación, así como, de garantizar el cumplimiento de las leyes, estatutos, normas, reglamentos y normas aplicables a su negocio u operaciones, y en particular de obtener las licencias, permisos u/o autorizaciones necesarias por parte del organismo público que fueran de aplicación se aplicasen a la ejecución de los Servicios. Los Servicios se ejecutarán con base a la metodologías existentes y conforme al estado de la técnica en que se lleven a cabo, de tal forma que la ejecución de los Servicios dependerá factores como el grado de información facilitada por el Cliente, los mecanismos de análisis disponibles o las condiciones de uso que permitan el software o productos de terceros seleccionados para llevar a cabo los Servicios; por estos motivos, Capgemini no garantiza que los Servicios sean suficientes o propicios para una necesidad específica, como un ahorro de costes o una detección o protección concreta, ni el cumplimiento de leyes específicas del negocio del Cliente.

5. Garantía profesional: Será de aplicación un periodo de garantía de doce (12) meses para cada Entregable que comenzará una vez haya tenido lugar el primero de los siguientes hitos ("**Comienzo del Plazo de Garantía**"): a) la "Puesta en Producción" o uso en real del Entregable, o b) la aceptación expresa o tácita del Entregable en cuestión, lo que antes ocurra. Durante el periodo de garantía, las obligaciones de Capgemini consistirán en proceder a reparar, subsanar, o sustituir a su cargo, los fallos en los Entregables, entendiéndose por fallo cuando el Entregable no se no se ajuste a las especificaciones técnicas o funcionales y que hagan dicho Entregable impropio para su uso. No aplicará garantía cuando: En general, por cualquier causa no imputable a Capgemini, incluyendo pero no limitado a: (1) defectos funcionales o de rendimiento en software y / o aplicaciones de terceros, o cualquier otra aplicación de terceros que no sean causadas por las actividades de codificación de Capgemini, (2) defectos de datos que no sean causados por las actividades de codificación de Capgemini, (3) defectos causados por el funcionamiento incorrecto de otros programas software, hardware o cloud con los que interactúe las actividades de codificación de Capgemini (4) errores de usuario, (5) errores de infraestructura, (6) preguntas del usuario, (7) errores de seguridad no causados por las actividades de codificación de Capgemini, (8) mejoras o cambios en el software no especificados en los documentos de especificación aplicables, (9) requisitos que no se especifican claramente en los documentos de especificación aplicables, (10) variaciones, modificaciones, adaptaciones, mejoras etc… que no corresponda a un fallo o defecto, y especialmente aquellas variaciones, modificaciones, adaptaciones o mejoras debidas a una modificación en la normativa o ley aplicable. No serán de aplicación obligaciones de garantía a labores de codificación llevadas a cabo con anterioridad al inicio del Servicio. Las incidencias de garantía no supondrán una exclusión o minoración de la facturación.

4. Plazo de validez de la oferta y otras consideraciones

6. Lugar de prestación de los Servicios: Los Servicios contemplados en esta Propuesta serán prestados por personal de Capgemini de forma remota (ya sea en modalidad de teletrabajo conforme a las políticas de Capgemini o desde cualquiera de las oficinas del Grupo Capgemini en España o India o de sus socios o subcontratistas, en su caso), salvo que las Partes acuerden lo contrario en algún momento. Todas las reuniones también se celebrarán de forma remota, salvo que las Partes acuerden lo contrario. Capgemini está expresamente autorizada a organizar el equipo de la manera que considere más conveniente y adecuada para garantizar la prestación eficiente del Servicio, y podrá, a su sola discreción y teniendo en cuenta lo anterior, sustituir a cualquier miembro que preste el Servicio y variar la ubicación desde la cual se presten los Servicios de forma remota.

7. Pagos y facturación: Las facturas serán pagaderas a los sesenta (60) días contados a partir de su fecha de emisión. Toda clase de impuestos, cargas, gravámenes, tasas y arbitrios presentes o futuros que resulten de aplicación a los Servicios, serán satisfechos por las Partes conforme a la legislación vigente en cada momento, y se entenderá en todo caso que incrementan los precios de la Propuesta, sin que, por tanto, se hallen incluidos en los mismos, y constarán desglosados de forma separada en la factura.
Si, por requerimiento legal, el Cliente está obligado a efectuar deducciones o retenciones en algún pago que tuviere que realizar a Capgemini, la cantidad a pagar por el Cliente se incrementará de manera que, después de efectuar dicha deducción o retención de impuestos, el importe neto percibido por Capgemini no resulte inferior al que habría recibido si no hubiera sido necesario efectuar la deducción o retención. En caso de que una autoridad fiscal o gubernamental alegue que el Cliente debía haber efectuado una deducción o retención por o a cuenta de cualquier impuesto en relación con el total o con parte de un pago realizado, el Cliente acuerda eximir de cualquier responsabilidad a Capgemini, por cualquier impuesto, interés o sanción con el que hubiera sido gravado. En el caso de que el Cliente y Capgemini no sean residentes fiscales en el mismo Estado, si entre los gobiernos del país de residencia de ambas entidades existe un Convenio para evitar la Doble Imposición Internacional, Capgemini aportará, previamente a la fecha de pago, un Certificado de Residencia Fiscal en el que expresamente mencione que es residente fiscal en ese Estado, a los efectos de la aplicación de las disposiciones establecidas en el Convenio mencionado.

El pago puntual y completo de los Servicios se considera obligación esencial del Contrato. La recepción de un determinado pago en ningún caso supone renuncia a los intereses devengados por el incumplimiento de cualquier otro plazo de pago, sin que sea necesaria para ello notificación expresa al respecto. Sin perjuicio de lo anterior, Capgemini se reserva el derecho a suspender inmediatamente la prestación de los trabajos en tanto no sean abonadas íntegramente las cantidades debidas, así como los intereses devengados. Ningún derecho será transferido o cedido al Cliente hasta el momento en que todas las cantidades debidas por éste a Capgemini, hayan sido satisfechas. En caso de discrepancia sobre los conceptos o importe de facturas, el Cliente se compromete a satisfacer puntualmente todos los conceptos fuera de la controversia, y un porcentaje sobre los conceptos objeto de controversia, que en defecto de pacto será del 75% sobre el importe total controvertido.
Respecto al precio indicado en la Oferta, se deja expresa constancia de que el precio correspondiente a la fase de Inception tiene carácter vinculante, mientras que el precio de la fase de Implantación incluido en la presente Oferta será de carácter no vinculante hasta que se verifiquen y cumplan íntegramente todas las asunciones y condiciones establecidas por Capgemini en la propia Oferta

8. Entrega y aceptación: Una vez que por parte de Capgemini se haya procedido a la entrega del proyecto o cualquier producto, desarrollo, informe, sistema, aplicación, fase, aceptación o hito de facturación (en adelante conjuntamente "Entregable"), se realizarán las pruebas que se hubieren acordado entre las Partes. Un Entregable se considerará como aceptado cuando concurra una cualquiera de las siguientes circunstancias: (i) el Entregable pasa todas las pruebas de aceptación automáticas y manuales que se definieron antes de la iteración más reciente; o, (ii) el Entregable pasa todas las pruebas de aceptación automáticas y manuales anteriores, verificando que no se haya producido ninguna regresión; o, (iii) el Entregable se ajusta a la "definición de hecho" que se definió antes de la iteración o en el documento de especificaciones funcionales (iv) emisión por el Cliente de un Certificado de Conformidad. En cualquier caso, un Entregable se entenderá tácitamente aceptado a todos los efectos, incluida la facturación y el pago, y Capgemini estará legitimado para emitir por sí mismo el Certificado de Conformidad cuando concurra una cualquiera de las siguientes circunstancias: (i)una vez realizada la "Puesta en Producción" o superación de las pruebas de aceptación del Entregable, o (ii) iniciada su utilización operativa o con fines productivos o (iii) transcurrido un plazo de cinco (5) días naturales desde la entrega, lo que antes ocurra.

9. Fases y plazos de ejecución de los servicios: Capgemini ejecutará los Servicios de acuerdo con el calendario recogido en la Propuesta y del cual resultan las fases de ejecución de los Servicios. Salvo que se indique lo contrario en la Propuesta, dichas fases son de carácter estimativo. En todo caso, el plazo de ejecución de las fases se prorrogará siempre que se dé alguna de las siguientes condiciones: **(i)** que el Cliente haya aceptado la citada prórroga, ya sea de forma expresa o tácita; **(ii)** que exista un retraso debido al incumplimiento de las obligaciones del Cliente; **(iii)** medie causa de fuerza mayor en los términos previstos en esta Propuesta; **(iv)** se dé un retraso no imputable a Capgemini. En estos supuestos, y sin perjuicio de cualquier otra consecuencia que fuera de aplicación, los plazos de ejecución de los Servicios se verán incrementados en el plazo que acuerden las Partes, o, en caso de falta de acuerdo, éste será igual retraso debido a cualquiera de las causas citadas en este apartado.

10. Propiedad Intelectual: En la medida en que las condiciones de uso o licencia de los Productos de Terceros, tal y como se define a continuación lo permita, Capgemini otorga al Cliente un derecho de uso, modificación, reproducción total o parcial para propio uso, traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación del resultado de los Servicios, incluyendo pero no limitado, software o código fuente, manuales o informes que se hayan creado en el transcurso de la prestación de los Servicios ("**Entregables**"), todo ello una vez que se haya procedido al pago de la totalidad de los Servicios, conservando, en todo caso, Capgemini la propiedad y el resto de derechos de propiedad intelectual o industrial sobre los conocimientos, know-how y metodologías previos así como los adquiridos durante la prestación de los Servicios.

Dado que los Servicios objeto de la presente Oferta se prestarán sobre aplicaciones, programas de ordenador (incluido Open Source), hardware o servicios cloud de terceros (en adelante "**Productos**" o "**Productos de Terceros**"), el Cliente garantiza que es propietario o tiene concedidas todas las licencias o derechos necesarios sobre los Productos de Terceros, información o materiales que sean necesarios para que Capgemini pueda prestar el Servicio. De este modo, las garantías y condiciones de licencia y/o utilización de los Productos de Terceros (ya sean provistos por el Cliente o por Capgemini) serán las establecidas por el fabricante, que el Cliente se compromete a cumplir, siendo el fabricante en todo caso quien responda de los posibles fallos o defectos del Producto, así como de las posibles consecuencias de los mismos, y no estando obligado Capgemini a asumir responsabilidades, otorgar garantías, adquirir compromisos, cumplir con determinados niveles de servicio (SLA) o ejecutar los Servicios fuera de lo establecido por las referidas licencias y condiciones de uso de Productos de Terceros.

4. Plazo de validez de la oferta y otras consideraciones

Capgemini no responderá bajo ninguna circunstancia de los posibles fallos o defectos que pudiese tener el Producto. Será el propio fabricante quién, en su caso, responderá de los posibles desperfectos que el Producto tuviese, así como de cualquier otro tipo de daño de la forma y en la medida que lo determine el acuerdo o contrato entre el Cliente y el fabricante. Por ello, Capgemini no garantiza que el funcionamiento del Producto sea ininterrumpido o libre de errores ni que el Producto esté libre de infracciones en materia de propiedad intelectual, industrial o cualesquiera otros derechos de terceros, no asumiendo responsabilidad alguna al respecto. Capgemini no asume ningún tipo compromiso de garantía, escrito o verbal, expreso o implícito con respecto a los Productos de Terceros. Capgemini hace constar expresamente que no garantiza la comerciabilidad o idoneidad a efectos de cualquier aplicación concreta y particular o un fin específico de los Productos, incluido el cumplimiento de una ley o normativa específica. Lo anteriormente expuesto aplicará, igualmente, en caso de que sea Capgemini quien entregue, provea o preste los Servicios sobre Productos de Terceros, los cuales se proveerán "en el estado en que se encuentran", no estando Capgemini obligado a modificar los Productos de Terceros u otorgar condiciones o licencias diferentes de las otorgadas por los fabricantes correspondientes.

Capgemini conservará los derechos de propiedad intelectual sobre aquellas aplicaciones, software, módulos, herramientas, bases de datos y demás elementos desarrollados por Capgemini o sus licenciantes con carácter previo o de forma independiente al encargo o ejecución de los Servicios objeto de esta Oferta (incluyendo sus versiones sucesivas y programas derivados) y que Capgemini haya aportado o utilizado de alguna forma para la prestación de los Servicios. Sobre dichos elementos, y siempre que estén incorporados en el Entregable entregado al Cliente, el Cliente dispondrá de una licencia de uso no exclusiva, no sublicenciable e intransferible para su utilización en código objeto y únicamente en sus propios sistemas informáticos en la medida en que las licencias de los Productos de Terceros lo permitan.

Por su parte, sobre aquellas aplicaciones, software o productos propiedad de Capgemini o terceros licenciantes que Capgemini utilice para la ejecución de los Servicios objeto de la presente Oferta pero no se incorporen al Entregable entregado al Cliente no se transferirá ni concederá ningún tipo de derecho de propiedad intelectual o licencia ni durante la ejecución de los Servicios ni con posterioridad a los mismos. En relación con dichas aplicaciones, software o productos propiedad de Capgemini o terceros licenciantes que Capgemini utilice para la ejecución de los Servicios, las condiciones de licencia y uso de los Productos de Terceros o software o productos de terceros serán las que establezcan los terceros fabricantes, no estando obligado Capgemini a otorgar garantías, adquirir compromisos, asumir responsabilidades por incumplimiento o no, cumplir con determinados acuerdos de nivel de servicio (SLA) o ejecutar los Servicios fuera de lo establecido por las referidas licencias y condiciones de uso de los Productos de Terceros.

En caso de que Capgemini desarrolle en el marco de la ejecución del Servicio metodologías, herramientas, informes, manuales, automatismos o software o cualquier otro elemento que pudiera estar sujeto a derecho de propiedad intelectual o industrial para mejorar la gestión o prestación del Servicio, pero no formen parte del alcance contratado por el Cliente, Capgemini conservará la propiedad de las mismas, disponiendo el Cliente de una licencia de uso licencia de uso no exclusiva, no sublicenciable e intransferible para su utilización en código objeto durante la duración del Servicio. En caso de que el Cliente desee adquirir dichas metodologías, herramientas, automatismos o software, las partes podrán negociar el precio así como el resto de condiciones de licencia.

11. Responsabilidad de Capgemini: Capgemini queda sujeta a la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados en la ejecución de los Servicios incluidos en el objeto de la presente Oferta. No obstante lo anterior, cualquier responsabilidad de Capgemini por el incumplimiento de sus obligaciones establecidas en la presente Oferta y por las acciones y/u omisiones de sus empleados durante la prestación de los Servicios, resultará de aplicación de conformidad con lo previsto en el artículo 1.124 del Código Civil. En los casos en los que no concurra dolo, la responsabilidad acumulada de Capgemini, por todos los conceptos e incumplimientos acaecidos durante toda la duración de los Servicios, incluyendo los efectos propios de la resolución o derivada de reclamaciones de terceros, queda limitada cualitativamente al daño emergente y probado directamente causados por Capgemini, y cuantitativamente a la cantidad efectivamente pagada por los Servicios (excluido IVA y gastos) durante los últimos doce (12) meses. Queda completamente excluida la responsabilidad de Capgemini, y por tanto no serán reclamables los daños indirectos y consecuenciales, incluido el lucro cesante, la pérdida de beneficios, de clientes, de contratos, de datos, de fondo de comercio, daños a la imagen, pérdida de economías previstas, incremento o inversiones en necesidades operativas de fondos, la compra de reemplazo, o relacionados con la utilización o imposibilidad de utilización de los Servicios. El Climiliente deberá notificar el daño sufrido por causas debidas a Capgemini tan pronto tenga conocimiento del mismo. Al objeto de las coberturas del seguro de responsabilidad civil, el Cliente deberá efectuar tal notificación en todo caso dentro de los siete (7) días siguientes a la ocurrencia del daño, estando obligado, entretanto, a ejecutar todas las acciones precisas para minimizar los efectos derivados que puedan incrementar sus consecuencias. El Cliente podrá reclamar judicialmente a Capgemini en el plazo de seis (6) meses desde que se produzca la causa del daño. Una vez transcurrido dicho plazo sin que el Cliente haya realizado la oportuna reclamación judicial, se entenderá prescrita la acción para efectuarla. Salvo que se establezca otra cosa, los Servicios o trabajos se proporcionan exclusivamente para beneficio y uso interno del Cliente.

12. Confidencialidad: Tanto en fase de elaboración de esta Propuesta como en el marco de la ejecución del Servicio, las Partes acuerdan tratar confidencialmente los datos e información respectivos que estén marcados como confidenciales o que por su naturaleza deban ser considerados como confidenciales ("**Información Confidencial**"), no divulgando dicha información a ningún tercero, salvo los empleados que deban conocer la información para la ejecución o preparación de esta Propuesta. La divulgación de la Información Confidencial proporcionada por Capgemini puede suponer un beneficio para sus competidores. En consecuencia, el uso de la Información Confidencial contenida en la documentación de Capgemini para otra finalidad que no sea la valoración de su contenido está expresamente prohibida, teniendo estos materiales la consideración de secretos empresariales a los efectos de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, Secretos Empresariales. Ninguna parte de esta Propuesta podrá ser copiada o reproducida sin la previa autorización de Capgemini, excepto en el caso de que sea preciso para evaluarla. No obstante lo anterior, Capgemini podrá mencionar la ejecución de los Servicios prestados a sus clientes existentes y potenciales, como un indicativo de su experiencia, pudiendo hacer uso a estos efectos del logo identificativo del Cliente. Asimismo, Capgemini está autorizado para realizar reseñas públicas sobre los Servicios prestados al Cliente por Capgemini. Capgemini podrá asimismo informar de la existencia y contenido de la Propuesta y de la información intercambiada por las Partes para la ejecución de la misma a aquellas personas que colaboren en su ejecución y preparación, y a empresas del Grupo Capgemini. Capgemini podrá también compartir la Información Confidencial con sus asesores externos, incluidas aquellas consultoras que le den soporte en la obtención de beneficios fiscales, exenciones en cuotas a la Seguridad Social o similares. No obstante, la obligación de confidencialidad establecida en este apartado no impedirá aportar la información que deba ser compartida con cualquier Administración o que deba ser aportada por mandato legal o judicial, siempre que se minimice el volumen de información a compartir y se preavise a la otra Parte con el objetivo de poder revisar conjuntamente la forma de aportación de dicha información. Las obligaciones de confidencialidad fijadas en esta cláusula tendrán una duración de dos años a partir de la fecha de finalización de los Servicios.

13. Pacto de no contratación de personal: El Cliente se compromete a no contratar ni ofertar al personal o colaboradores de Capgemini vinculados al Servicio, ya sea directamente o mediante terceros que presten Servicios al propio Cliente, sin acuerdo previo entre ambas Partes. Este pacto subsistirá durante un período de un año después de la terminación del Servicio, y su incumplimiento obligará a el Cliente al pago (por los gastos de selección, contratación y formación, por los perjuicios que resulten de los compromisos ya tomados por su cuenta, etc…) de una suma igual a cien mil euros por trabajador.

4. Plazo de validez de la oferta y otras consideraciones

14. Penalizaciones: Los ANS que se han valorado en esta Oferta son ANS de Calidad y ANS de demora. El contenido de los ANS se pactará por las Partes la inicio de los Servicios. Solo resultarán de aplicación aquellas penalizaciones referidas a los ANS indicados expresamente en la Oferta, siempre y cuando la causa que dé origen a las mismas sea imputable única y exclusivamente a Capgemini. En todo caso, las penalizaciones pactadas tendrán la consideración de cláusula penal conforme a lo previsto en el Código Civil.Las penalizaciones acumuladas por todos los conceptos aplicables no podrán superar, en ningún caso, el límite máximo del cinco por ciento (5%) de la facturación de cada hito (o mensual en caso de facturación mensual)hasta un máximo del cinco por ciento (5%) de la facturación anual.
Con carácter previo a la imposición de cualquier penalización, se informará a Capgemini para que pueda manifestar su conformidad o discrepancia. Asimismo, no se aplicarán penalizaciones durante los periodos de transición, transferencia de conocimiento, estabilización o devolución del servicio.
Se establece un plazo de caducidad de tres (3) meses desde la ocurrencia del evento que origine la penalización para poder exigir su aplicación. Cuando las penalizaciones se pacten en función de plazos, estos se computarán necesariamente dentro del horario pactado para la ejecución de los trabajos o servicios y en el lugar de prestación de los mismos.
Un mismo hecho no podrá ser objeto de penalización por más de un ANS; si ello ocurriera, LÍNEA DIRECTA podrá optar por aquella penalización cuyo importe fuera superior, dentro de los límites establecidos anteriormente.
En caso de penalizaciones por demora, estas resultarán exclusivamente aplicables en caso de retrasos en la entrega del último hito de proyecto.

15. Resolución: Las Partes tienen el derecho a resolver esta Propuesta de forma inmediata y por escrito, única y exclusivamente si se produce alguna de las siguientes causas: **(i)**.- si la otra Parte incumple de manera grave cualquiera de sus obligaciones establecidas en la presente Oferta y dicho incumplimiento no se rectifica en los treinta (30) días posteriores a su notificación por escrito. La falta de pago será considerada un incumplimiento grave en los términos aquí establecidos; **(ii)**.- si la otra Parte adopta la decisión de disolverse, o **(iii)**.- si se han instado en contra de la otra Parte juicios ejecutivos o decretados embargos preventivos u otras medidas cautelares que pongan de manifiesto la disminución de la solvencia económica o dificultades financieras para atender al normal cumplimiento de sus obligaciones. Asimismo, Capgemini quedará facultada para resolver el Contrato, si por circunstancias sobrevenidas, derivadas de cambios en las condiciones o circunstancias del mercado, por vicios o deficiencias en los datos o informaciones recibidas para la elaboración de su Oferta o cualquier otra circunstancia ajena a su voluntad, incluida la producción de un desajuste entre los precios pactados y el coste de ejecución de los servicios o proyecto, resultare un déficit económico por la ejecución de los Servicios que produzca la ruptura del equilibrio económico del mismo.
Sin perjuicio de las indemnizaciones que por daños y perjuicios pudieran corresponder, en el supuesto de resolución del presente Contrato, por cualquier causa, incluido el acuerdo de las Partes, serán de cargo del Cliente **(i).-** el importe de todo el trabajo realizado hasta la fecha de resolución; **(ii)**.- los gastos y costes incurridos por Capgemini para la prestación del Servicio que, a la fecha efectiva de Resolución, no hubiesen sido amortizados, incluyendo los costes asumidos por Capgemini para la transición del Servicio; **(iii)**.- los costes que para Capgemini pueda implicar la finalización del proyecto y/o Servicio (incluidos los costes de cancelación de contratos con terceros y de reubicación de su personal), así como **(iv)**.- y, adicionalmente, en el caso en el que la resolución sea consecuencia del incumplimiento del Cliente (incluida la resolución sin causa por parte del Cliente), un importe correspondiente al 10% de lo que restare por facturar desde la fecha de resolución efectiva hasta la terminación natural del Contrato. Si existieran cantidades con vencimiento aplazado, vencerán anticipadamente a la fecha de finalización efectiva del mismo, y deberán ser satisfechas íntegramente antes del cese efectivo.

16. Normativas sectoriales o de seguridad: Capgemini declara y garantiza que cumplirá toda la normativa legal que, en su condición de prestador de servicios de IT, le resulte de aplicación en cada momento. Capgemini se encuentra certificada en ISO/IEC 27001:2022, contando con un sistema de gestión de seguridad de la información, que incluye una gestión de riesgos y plan de tratamiento de riesgos a nivel corporativo. La Servicios no incluyen la ejecución de tareas o medidas de seguridad específicas provenientes de normativas sectoriales relativas al negocio del Cliente, internas o de países concretos, incluyendo en materia de seguridad de redes y sistemas de información o protección de datos de carácter personal no contempladas en ISO/IEC 27001:2022. En caso de que se requiera la implantación de medidas de seguridad específicas se llevará a cabo mediante el proceso de Gestión de Cambios.

17. Alcance y Productos de Terceros que incorporan tecnologías de Inteligencia Artificial o Inteligencia Artificial Generativa:
Cuando Capgemini utilice productos de terceros basados en inteligencia artificial ("Productos de Terceros IA") para generar resultados (los "Resultados Generados por IA"), las Partes acuerdan que: (a) los Resultados Generados por IA pueden no estar protegidos por propiedad intelectual o industrial; cualquier cesión o licencia a LINEA DIRECTA queda limitada a los derechos efectivamente existentes y a lo permitido por la ley y por las licencias de los Productos de Terceros IA, sin que Capgemini pueda otorgar derechos adicionales; (b) los Resultados Generados por IA se entregan "tal cual" y pueden contener inexactitudes, errores o sesgos; Capgemini no garantiza resultados específicos ni su adecuación a un fin y no asume responsabilidad por tales Resultados ni por el uso que haga LINEA DIRECTA; (c) LINEA DIRECTA autoriza que, cuando sea necesario para la prestación del Servicio, Capgemini incorpore información de LINEA DIRECTA como entradas (prompts) en Productos de Terceros IA, lo que no constituirá incumplimiento de obligaciones de confidencialidad o de propiedad intelectual por parte de Capgemini; (d) en materia de confidencialidad, propiedad intelectual, auditorías, protección de datos, seguridad y privacidad aplicables a los Productos de Terceros IA y/o a los Resultados Generados por IA, regirán los términos, condiciones y garantías del proveedor del correspondiente Producto de Terceros IA, siendo dicho proveedor el responsable de su cumplimiento, y declinando Capgemini cualquier responsabilidad por fallos, defectos o infracciones derivados de tales Productos; y (e) Capgemini no asume SLA ni garantías distintas de las previstas en las licencias de los Productos de Terceros IA.

About Capgemini

Capgemini is an AI-powered global business and technology transformation partner, delivering tangible business value. We imagine the future of organizations and make it real with AI, technology and people. With our strong heritage of nearly 60 years, we are a responsible and diverse group of 423,000 team members in more than 50 countries. We deliver end-to-end services and solutions with our deep industry expertise and strong partner ecosystem, leveraging our capabilities across strategy, technology, design, engineering and business operations. The Group reported 2025 global revenues of €22.5 billion.

Make it real.
www.capgemini.com

Capgemini